

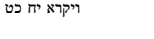
עין משפט ונר מצוה

קח א מניי פ'ט מה' עבדים הלכה ג סגמ עשין רב עשין כ"מ]: ב [מניי פ"ב מה' אסורי ביאה ה' יח טו"ט"ע אה"ע סי' ד סעי' בן: קו ג מניי פ"ב מה' אסורי ביאה ה' כא טו"ט"ע אה"ע סימן ד סעיף ז: קו ד מניי פ"ד מהלכות אבות הלכה יב סגמ עשין מה טו"ט"ע אה"ע סימן מד סעיף ז:



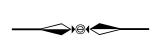
תורה אור השלם

- יגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו וגמשפחתם אשר עמכם אשר הולידו בארצכם ויהיו לכם לאִתָּהּ: ויקרא כה מה
- וַיֵּצֵא מִבְּרִית וְהִלָּכָה וְהִיָּתָה לְאִשָּׁת אַחֶר: דברים כד ב
- לֹא יִקַּח אִישׁ אֶת אִשְׁתּוֹ בְּעַד אִבִּיו: וְלֹא יִגְדֹּל בְּנָתָּה אִבִּיו: דברים כג א
- כִּי כָל אִשֶּׁר יַעֲשֶׂה מִלְּכָה הַחוּצוֹת הָאֵלֶּה וְנִכְרְתוּ הַנַּפְשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם: ויקרא יח כט



מוסף תוספות

- ולא מצינו שאמרה ר"ע בהדיא בשום מקום. מוס' הסא"ש. [לקמן בסו"טא].
- ושמעון התימני. סס.



תוס' ר"י הוקן

מן האומות. שאינו מו' האומות ואינו מכלל לא תחיה כל נשמה [דברים כ. טו]. שבא על הכנענית. והוא הדין לחוי ורובי' ה' א אומות. בעבד. ואמה יכול לחיותו דשדינן ליה בחר זכר. אשר הולידו בארצכם. משפט שם מארץ אחרת והולידו כאן שנשאו מבנות הארץ. ולעיל מיניה כתוב ועבדך ואמאך אשר יהיו לך מאת הגרים אשר סביבותיכם וגם מבני התושבים, כלומר לא משאר אומות לבדם אתה רשאי לקנות אלא אף מאותן שנולדו בארצכם. ואלא מן הגרים בארצכם]. אע"פ שהולידו בארץ אחרת כגון שאביהם מזאת הארץ ואמן מארץ אחרת. ובתי"כ גרסינן ולא מן הכנעניים ושבארצכם כלומר שנולדו מן הכנעניים. אחר הפגום [שבשניהם]. לענין עבדות לא מצנין למימר דהא נתגירו אלא לענין ויחסין. ולא מצינו חילוק בין אומה לאומה משנתגירו אלא בעמוני ומואבי עם מצרי ואדומי דעמון ומואב הזכרים אסורים איסור עולם ונקבות מותרות מדי, ואדומי (ז) אחד זכרים ואחד נקבות אסורים עד דור שלישי. ואסיקנא פרק תפלת השחר [ביבכת] כח, אן דהשאת כולם מותרים חיוב משנתגירו שבא סתחריב ובלבל כל האומות וכל דפריש מרובא פריש.

סז:

מנא הני מ"רי. נראה דלא צעי מה"מ דהולד ממזר דהא ציצמות

(דף מט.) מוכח ליה מלא יגלה כנף אציו וסמך ליה לא יצא

ממזר ומוקמי לה ציצמות (סס) בשומרת יבם של אציו שהיא לו אשת

אחי אציו שהיא בזרת אלא צעי מנא לן דאין קידושין תופסין בהן וקשה

דמאי צעי הלא הדבר פשוט ככל הגמרא דקידושין לא תפסי דהא צהא תליא דכיון דהוי ממזר מחייבי כריתות לא תפסי קידושין דהא' ר"ע הוא דאמר (סס) דאין קידושין תופסין בחייבי לאוין' ולא ידעינן אלא משום דשמעינן ליה לר"ע דאמר יש ממזר מחייבי לאוין וכיון דיש ממזר דין הוא דלא תפסי זה קידושין והכי נמי אמרינן בשמעתינ' הכל מודים צהא על הנדה שאין הולד ממזר דהא תפסי זה קידושין אלמא דהא צהא תליא לאורין' דאין ה"נ דכלל זה אמת אליבא דר"ע^ג והכא צעי אליבא דרבי יהושע דאמר (סס) אין ממזר מחייבי לאוין^ט [וכריתות] אלא מחייבי מיתות צ"ד ופס"ה מודה דאין קידושין תופסין בחייבי כריתות כדאמר^י (הכל מודים) שאין קידושין תופסין בלחמות אלמא דדבר פשוט הוא לנ"ע ואליבא דרבי יהושע צעי גמרא מנלן דלא תפסי קידושין בחייבי כריתות^י:

עמונית^י: יאלא בעמוני שנשא מצרית^י ואי זכר הוי האי שדיא אבתריה דידיה ואם נקבה הויא שדיא אבתרה דידה: כל שאין לה עליו קידושין: מנא הני מילי דאמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן ומטו בה ^ימשום דרבי ינאי ורב אחא בריה ^ידרבא ומטו בה משום רבי יוסי הגלילי אמר קרא ^יויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר לאחריים ולא לקרובים מתקין לה רבי אבא ואימא לאחר ולא לבן בן בהדיא כתיב ביה ^גלֹא יקח איש את אשת אביו אחר למה לי שמע מינה לאחריים ולא לקרובים ואימא אידי ואידי לבן הא לכתחילה והא דיעבד לכתחילה^ט מאחות אשה נפקא ומה אחות אשה^ט בברת לא תקדש חייבי מיתות בית דין לא כל שכן ואימא אידי ואידי באחות אשה הא לכתחילה הא דיעבד אין הכי נמי אשכחן אחות אשה שאר עריות מגלן^י ילפינן מאחות אשה מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה ברת ועל שגגתה חטאת ולא תפסי בה קידושין אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה ברת ועל שגגתה חטאת לא תפסי בה קידושין^י בשלמא כולחו אתיין אלא אשת איש ואשת אח איכא למיפרך מה לאחות אשה שכן אין לה היתר במקום מצוה תאמר באשת אח שיש לה היתר במקום מצוה אשת נמי איכא למיפרך מה להנך שכן אין לה היתר בחיי ^יאוסרן תאמר באשת איש שיש לה היתר בחיי אוסרן אלא א"ר יונה ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע אמר קרא יכל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו^י הוקשו כל העריות כולם לאחות אשה מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין יאף כל עריות כולם לא תפסי בה קידושין אי הכי אפילו

לגבי תרוייהו קאמר והכא גבי אס ליכא פגם: מנרי ואדומי עשה צהם נקבות מזכרים כדאמר ציצמות (דף עז.): אי זכר. הולד שדיא בתר עמוני ואיסור זכרים שצו לעולם ולא אמרי' שדיא בתר מזרית ויהא דור שלישי מותר ואי נקבה היא שדייה בתר מזרית ולא בתר עמוני למשרייה לדידה משום ולא עמונית אלא צנה יהא מותר שהוא שלישי דאמר קרא (דברים כג) להם הלך אחר פסולין^י: מנא"מ. דאין קידושין תופסין כריתות אבל הולד ממזר נפקא לן מלא יקח איש את אשת אציו ולא יגלה כנף אציו^י וסמך ליה לא יצא ממזר ומוקמינן לה ציצמות (דף מט.) בשומרת יבם של אציו שהיא לו אשת אחי אציו שהיא בזרת ומהכא ילפינן לה ציצמות בפרק החולץ (דף מה): דכל שאין לה עליו קידושין הולד ממזר: ומטו צה. יש מטיס דדבר זה לומר צצמס ר' ינאי נאמר ורב אחא בריה דרבא אמר לאו משום רבי ינאי מטו צה אלא משום רבי יוסי הגלילי: לאיש אחר. שהוא אחר אכלה ולא שהוא קרובה. והיתה לשון קידושין הוא שהיתה לו צהן לאשה: לצן. צן בעלה אבל שאר קרובות לא: לא יקח. לא יהא לך צה ליקוחין שאין קידושין תופסין: ודילמא הא לכתחילה הא דיעבד. כלומר לא יקח לאו שלא יהיו לו צהן קידושין דיעבד קאמר אלא אזוהר שלא יקדשנה ומיהו אי קדיש ניהוו קידושין ואמא הא קרא אחרינא לומר דאין צה הויה כלל ולעולם לצן קאמר דכיון דאמר ולא פירש קרובים אין לך להציא באיסור זה אלא האסור צבכולן שקרוב מן הכל: מאחוס אשה נפקא. דכתיב צה לא תקח^י לא תקדשנה: חייבי מיתות. אשת אציו בסקילה: אידי ואידי. לא תקח והיתה לאיש אחר אימא אידי ואידי בלחות אשה דכיון דלשכחן צה דלזוהר עלה לכתחילה איכא למימר דהדר כתב והיתה לאיש אחר למעוטי צעל לחותה שאין לו צה הויה אבל שאר קרובים דלא לשכחן צהו אזוהרת קיחה לכתחילה לא קאמר דיעבד לא נתפסו: אין הכי נמי. דלחות אשה לחודה איכא למיגמר: דילפינן מאחוס אשה. צבנין אז צמה מצינו: ה"ג מה לאחות אשה שכן אין לה היתר בשון קידושין הוא כשאין לו צנים מאחיו^י המת דילפינן צפ"ק דיצמות (דף ג): נאמר כאלן^י עליה בחייה ונאמר להלן^י יבמה יצא עליה מה להלן במקום מצוה אף כן. כן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח: מה להנך. לאחות אשה קאמר שכן אין לה היתר בחיי לחותה האוסרת שאפילו גירס אשתו לחותה אסורה: אשס איש יש לה היסר בחיי אוסרה. שבעלה ממירה צגט: מכל הסועצות האלה. בפרשת עריות כתיב:

האומר פרק שלישי קידושין

כל מקום דסיפא. דיש קידושין ויש עזירה: לאסויי גר שנשא ממזרת. לרבי יהודה דיש עזירה דהולד הולך אחר הפגום דהוי ממזר: כדאמרן. ללאתוי ישראל שנשא חללה: ואיזו זו דרישא כדאמרן. למעוטי דרצין או דרב דימי וגר שנשא ממזרת: כל מקום דסיפא

לאסויי מאי. היכא לשכחן מו יש קידושין ויש עזירה הולד הולך אחר הפגום צר מהני דתקני צמתניי: מאי בללומוס הלך אחר הזכר. למאי הילכתא יש להלך אחר הזכר כל זמן שלא נתגייירו ומנ"ל דבתר זכר אזלינן: מנין לאחד מכל האומות. שבעולם שאינן מן אומות של ארץ ישראל שזאמר הכתוב עליהם (דברים כ) לא תחיה כל נשמה: צהא על הכנענים. שהיא בכלל לא תחיה וה"ה לחיות וליצוסית אלא שכולס נקראין על שם כנעני דכתיב (בראשית יז) ארץ כנען: צהאם רשאי לקנותו צעבד. דשדינן ליה בתר זכר ומותר לחיותס: פ"ל וגם מצני הסועצים וגו'. ולעיל מיניה כתיב ועבדך ואמתך אשר יהיו לך מלאת הגוים אשר סביבותיכם שאינן מו' אומות מהם תקנו עבד ואמה וסמךין ליה וגם מצני הסועצים כלומר ולא משאר אומות לבדם שאין צהם מערצצו שצע אומות אלא אף מצניהם שמולידים אותם תושצין הבאים לגור עמכם ומולידין מן הכנעניות מהם תקנו: מן הגולדים צלרלכס. אשר הולידו צני שאר אומות מצנות ארלכס שלידתן צלרלכס דהיינו אימותיהם: ולא מן הגרים צלרלכס. שהולידו צני ארלכס

במקומות אחרים מצנות שאר אומות וצלו הצנים לגור כאן אכל אצותס. ובתורת כהנים^ט גרסינן ולא מן הכנענים שצלרלכס כלומר שנולדו מן הכנענים: נתגייירו הלך אחר הפגום שצניהס מאי היא. לענין עבדות ליכא למימר נתגייירו אלא לענין יוחסין ולא מצינו חילוק צין אומה לאומה משנתגייירו אלא צעמוני ומנרי צזה אסור לעולם וזה עד דור שלישי ופגום משני צדיים צמאי משכחת לה דקאמר הפגום שצניהס: אינומא צמנרי שנשא עמוניס. וקאמר הולד הולך אחר המנרי ואסור עד דור שלישי דלילו עמונית שריא ללללר: דור פגום איכא. צלד האס דקאמר נתגייירו אתרייהו קאי לשון רבים ומשמע דצמיד דמשכחת ציה פגס

לגבי תרוייהו קאמר והכא גבי אס ליכא פגם: מנרי ואדומי עשה צהם נקבות מזכרים כדאמר ציצמות (דף עז.): אי זכר. הולד שדיא בתר עמוני ואיסור זכרים שצו לעולם ולא אמרי' שדיא בתר מזרית ויהא דור שלישי מותר ואי נקבה היא שדייה בתר מזרית ולא בתר עמוני למשרייה לדידה משום ולא עמונית אלא צנה יהא מותר שהוא שלישי דאמר קרא (דברים כג) להם הלך אחר פסולין^י: מנא"מ. דאין קידושין תופסין כריתות אבל הולד ממזר נפקא לן מלא יקח איש את אשת אציו ולא יגלה כנף אציו^י וסמך ליה לא יצא ממזר ומוקמינן לה ציצמות (דף מט.) בשומרת יבם של אציו שהיא לו אשת אחי אציו שהיא בזרת ומהכא ילפינן לה ציצמות בפרק החולץ (דף מה): דכל שאין לה עליו קידושין הולד ממזר: ומטו צה. יש מטיס דדבר זה לומר צצמס ר' ינאי נאמר ורב אחא בריה דרבא אמר לאו משום רבי ינאי מטו צה אלא משום רבי יוסי הגלילי: לאיש אחר. שהוא אחר אכלה ולא שהוא קרובה. והיתה לשון קידושין הוא שהיתה לו צהן לאשה: לצן. צן בעלה אבל שאר קרובות לא: לא יקח. לא יהא לך צה ליקוחין שאין קידושין תופסין: ודילמא הא לכתחילה הא דיעבד. כלומר לא יקח לאו שלא יהיו לו צהן קידושין דיעבד קאמר אלא אזוהר עלה לכתחילה איכא למימר דהדר כתב והיתה לאיש אחר למעוטי צעל לחותה שאין לו צה הויה אבל שאר קרובים דלא לשכחן קיחה לכתחילה לא קאמר דיעבד לא נתפסו: אין הכי נמי. דלחות אשה לחודה איכא למיגמר: דילפינן מאחוס אשה. צבנין אז צמה מצינו: ה"ג מה לאחות אשה שכן אין לה היתר בשון קידושין הוא כשאין לו צנים מאחיו^י המת דילפינן צפ"ק דיצמות (דף ג): נאמר כאלן^י עליה בחייה ונאמר להלן^י יבמה יצא עליה מה להלן במקום מצוה אף כן. כן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח: מה להנך. לאחות אשה קאמר שכן אין לה היתר בחיי לחותה האוסרת שאפילו גירס אשתו לחותה אסורה: אשס איש יש לה היסר בחיי אוסרה. שבעלה ממירה צגט: מכל הסועצות האלה. בפרשת עריות כתיב:

הגולדים צלרן ודאי אמו משכחה אומות, אבל הגולדים במקום אחר ודאי אמו משאר אומות. ומסתברא כי מעטיניה קרא היכא דלציו כענין יבמות טח).

מסורת הש"ס

א) יבמות טח: (סוטה ג),
ב) ג"ז סס [סוטה ג:],
ג) וצ"ל הכנעני צהא על אחת מן כרי ובי"ה ציצמות
בסוטה ובת"כ, ד) יבמות סט ע"א, ה) [בבב"י: דל"א, ו) [בבב"י: משמיה, וכן בהמשך משמיה דרבי יוסין, ז) וצ"ל דרבא אמר מעין, ח) [נצי' מוס' יבמות מד. ד"ה שכן בידו לרבות],
ט) [בבב"י נוסף: שהיא, ו) וצ"ל דילפינן. רש"ל, ובי"ה בבב"י וברש"י, ז) [בבב"י: אוסרה, וכן בסמוך, ח) יבמות טח, [בכריתות ב:], ט) [פרשת צהר פסוקא פ"א], ו) [יבמות טח ע"א, [דברים כב, ז], ו) [ויקרא יח, ט, ו] וצ"ל לחצי. רש"ש, ז) [ויקרא יח, ט, ק] [דברים כה, ה, ז] [בבב"ש מוס'ק: ד"ה מוס' יבמות מד. ד"ה עשהא וזנה. מוס' תכופות טח: ד"ה חילולין, ומוס' סתרינן גג. ד"ה הא], ג) [יתכן דל"ל יבסוי ושאר ז' האומות], ד) [גלג"ל, ודדומי ומנרי אחר],



גליון הש"ס

גב' בשלמא בלוחו אסרין. ע"י יבמות מד ע"א מו"ה שכן צדיו:



מוסף רש"י

מנין לאחד מן האומות. משאר שצנים אומות (סוטה ג). שאינו משכחה אומות ואינו בכלל לא תחיה כל נשמה (דברים כ. טו). שבא על הכנענית. והוא הדין לחוי ורובי' ה' א אומות. בעבד. ואמה יכול לחיותו דשדינן ליה בחר זכר. אשר הולידו בארצכם. משפט שם מארץ אחרת והולידו כאן שנשאו מבנות הארץ. ולעיל מיניה כתוב ועבדך ואמאך אשר יהיו לך מאת הגרים אשר סביבותיכם וגם מבני התושבים, כלומר לא משאר אומות לבדם אתה רשאי לקנות אלא אף מאותן שנולדו בארצכם. ואלא מן הגרים בארצכם]. אע"פ שהולידו בארץ אחרת כגון שאביהם מזאת הארץ ואמן מארץ אחרת. ובתי"כ גרסינן ולא מן הכנעניים ושבארצכם כלומר שנולדו מן הכנעניים. אחר הפגום [שבשניהם]. לענין עבדות לא מצנין למימר דהא נתגירו אלא לענין ויחסין. ולא מצינו חילוק בין אומה לאומה משנתגירו אלא בעמוני ומואבי עם מצרי ואדומי דעמון ומואב הזכרים אסורים איסור עולם ונקבות מותרות מדי, ואדומי (ז) אחד זכרים ואחד נקבות אסורים עד דור שלישי. ואסיקנא פרק תפלת השחר [ביבכת] כח, אן דהשאת כולם מותרים חיוב משנתגירו שבא סתחריב ובלבל כל האומות וכל דפריש מרובא פריש.